

شماره: CA1405001

قرارداد همکاری در فروش پلتفرم تحت وب «شیرینی سرا»

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

این قرارداد در تاریخ فوق، فی مابین اشخاص زیر که از این پس منفرداً «طرف» و مشترکاً «طرفین» نامیده می شوند، با استناد به اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا، با رعایت حسن نیت، شفافیت و استقلال طرفین منعقد گردیده و برای طرفین لازم الاتباع است.

ماده ۱ - مشخصات طرفین

۱-۱ - طرف اول: مالک و توسعه دهنده پلتفرم		۱-۲ - طرف دوم: همکار فروش	
نام و نام خانوادگی	سوران آئین پرست	نام و نام خانوادگی	بهمن قربانی تیل
کد ملی	۲۸۷۱۹۶۸۵۱۹	کد ملی	۱۶۳۰۱۷۲۴۶۴
سمت / عنوان	مالک و مدیر تیم برنامه نویسی و توسعه نرم افزار سوران سافت	شماره تلفن همراه	۰۹۳۹۰۴۱۳۹۵۲
شماره تلفن همراه	۰۹۱۹۸۱۵۴۱۷۱	شماره تلفن ثابت	-
شماره تلفن ثابت	-	آدرس ایمیل	Bahman2271@yahoo.com
آدرس ایمیل	info@soransoft.ir	نشانی	گرمسار، بلوار امام، کوچه انگارنویس، پلاک ۴۹
نشانی	تهران، سعادت آباد، بلوار شاهنامه، مجتمع ماهان، برج رودکی	شماره شبا بانکی	IR810170000000310930354007
که از این پس در این قرارداد «طرف اول»، «توسعه دهنده» یا «سوران سافت» نامیده می شود.		که از این پس «طرف دوم» یا «همکار فروش» نامیده می شود.	

ماده ۲ - تعاریف

به منظور جلوگیری از هرگونه ابهام، اصطلاحات زیر در این قرارداد دارای معانی مشخص هستند:

۲-۱ - پلتفرم:

منظور از «پلتفرم»، نرم افزار تحت وب «شیرینی سرا» و کلیه اجزای نرم افزاری، معماری، کدها، مازول ها، پایگاه داده، رابط کاربری، پنل ها، API ها، مستندات، امکانات و نسخه های متعلق به طرف اول است.

۲-۲ - مشتری معرفی شده:

شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نخستین بار توسط طرف دوم، مطابق فرآیند رسمی معرفی مندرج در ماده ۴ این قرارداد، به طرف اول معرفی شده و معرفی وی توسط طرف اول به صورت کتبی تأیید شده باشد.

۲-۳ - معرفی معتبر:

صرف ارسال شماره تلفن، نام، آدرس یا مشخصات یک شخص، معرفی معتبر محسوب نمی شود. معرفی معتبر زمانی ایجاد می شود که طرف دوم اطلاعات مشتری بالقوه را مطابق فرم/لوحه تعیین شده توسط طرف اول ارسال کرده و طرف اول نیز عدم وجود سابقه ارتباط یا مذاکره قبلی با مشتری مذکور را بررسی و معرفی را به صورت کتبی تأیید نماید.

۲-۴ - قرارداد فروش:

قراردادی است که مستقیماً میان طرف اول و مشتری معرفی شده منعقد شده و موضوع آن فروش لایسنس، نصب، راه اندازی، توسعه یا خدمات مرتبط با پلتفرم باشد.

۲-۵ - مبلغ خالص قابل محاسبه:

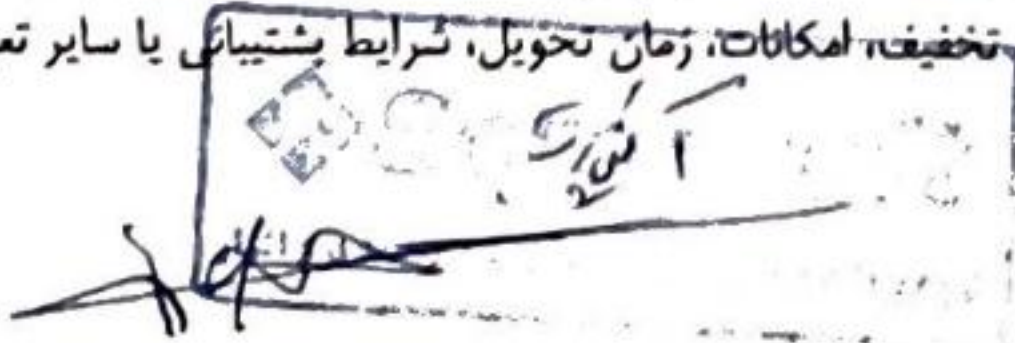
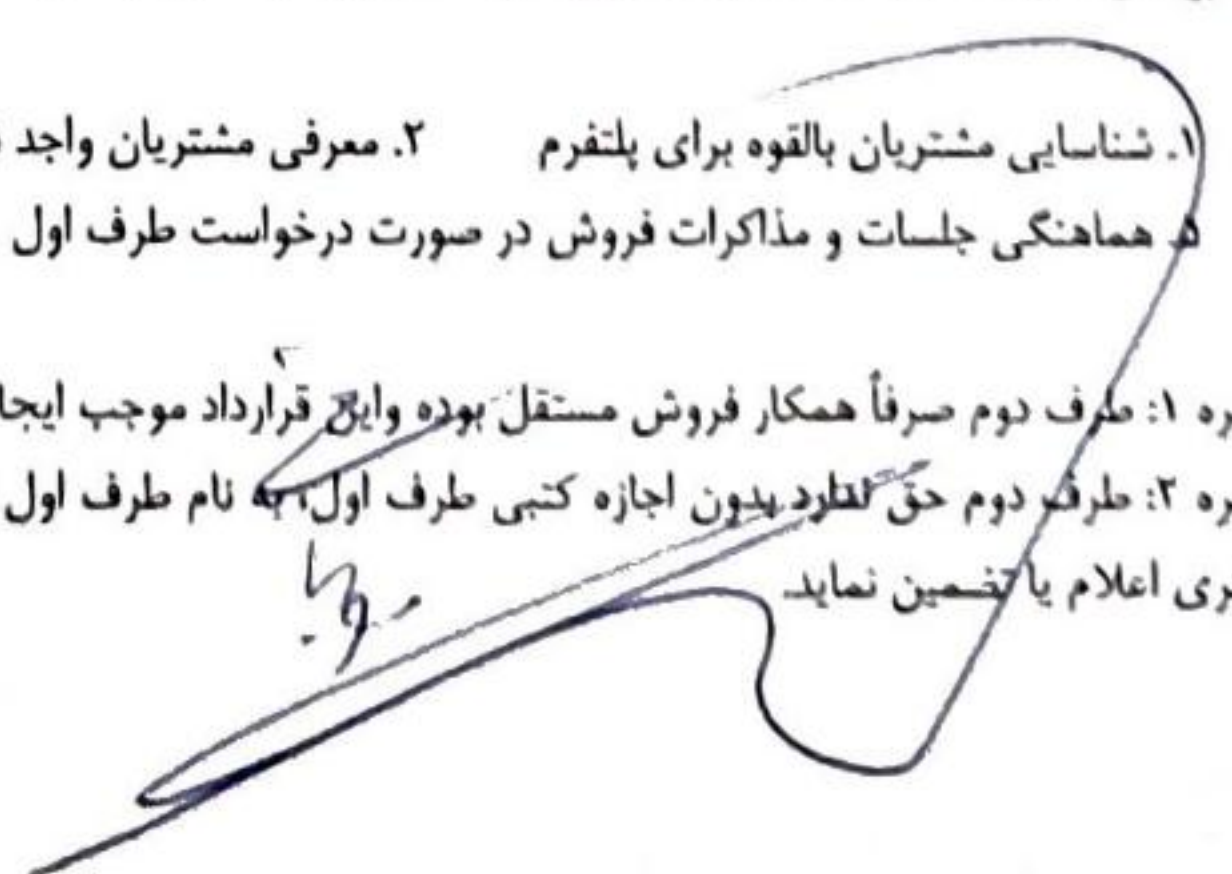
مبلغی از قرارداد مشتری که پس از کسر هزینه های شخص ثالث، عوارض و مالیات های قانونی مربوط، مبالغ قابل استرداد به مشتری و سایر هزینه های مستقیم و مستند مربوط به اجرای همان قرارداد باقی می ماند.

ماده ۳ - موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از همکاری غیرانحصاری طرف دوم با طرف اول در زمینه:

۱. شناسایی مشتریان بالقوه برای پلتفرم
۲. معرفی مشتریان واجد شرایط به طرف اول
۳. ایجاد ارتباط اولیه تجاری با مشتری
۴. انتقال نیازها و اطلاعات اولیه مشتری به طرف اول
۵. هماهنگی جلسات و مذاکرات فروش در صورت درخواست طرف اول
۶. کمک به توسعه بازار و افزایش فروش پلتفرم
۷. دریافت حق الزحمه فروش صرفاً مطابق شرایط و ضوابط این قرارداد

تجربه ۱: طرف دوم صرفاً همکار فروش مستقل بوده و هیچ قرارداد موجب ایجاد رابطه استخدامی، شراکت، سرمایه گذاری، نمایندگی، وکالت، عاملیت، فرانچایز یا مالکیت مشترک میان طرفین نخواهد شد.
تجربه ۲: طرف دوم حق ندارد بدون اجازه کتبی طرف اول، نام طرف اول قرارداد منعقد نموده، تعهد مالی ایجاد کرده یا قیمت، تخفیف، امکانات، زمان تحویل، شرایط پشتیبانی یا سایر تعهدات را به مشتری اعلام یا تضمین نماید.

ماده ۴ - فرآیند معرفی مشتری

۴-۱ - معرفی باید مستند باشد

طرف دوم موظف است پیش از هرگونه ادعای استحقاق کمیسیون، مشخصات مشتری بالقوه را حداقل شامل این موارد به طرف اول ارائه نماید: نام شخص/شرکت/قنادی، نام مدیر یا تصمیم گیرنده، شماره تماس، نشانی، حوزه فعالیت، اطلاعات تماس تصمیم گیرنده، نیاز یا درخواست اولیه مشتری، تاریخ معرفی، توضیحات مربوط به نحوه آشنایی و ارتباط با مشتری. کلیه این موارد باید در قالب «فرم رسمی معرفی مشتری و ثبت سرنخ فروش» به طرف اول ارائه گردد.

۴-۲ - تأیید طرف اول

طرف اول پس از دریافت اطلاعات، بررسی می نماید که آیا مشتری مذکور قبلاً توسط خود طرف اول، سایر کارکنان، نمایندگان یا بازاریابان طرف اول شناسایی یا مذاکره شده است یا خیر. تنها در صورتی که طرف اول معرفی مشتری را به صورت کتبی تأیید نماید، مشتری مذکور «مشتری معرفی شده» محسوب خواهد شد.

۴-۳ - مشتری دارای سابقه

اگر مشتری پیش از معرفی توسط طرف دوم، مشمول هر یک از این موارد باشد: با طرف اول تماس گرفته باشد، مذاکره ای با طرف اول داشته باشد، پیشنهاد قیمت دریافت کرده باشد، در فهرست مشتریان بالقوه طرف اول باشد، از طریق بازاریاب یا نماینده دیگری معرفی شده باشد یا طرف اول مستنداتی دال بر مذاکره قبلی با وی داشته باشد، طرف دوم نسبت به آن مشتری حق کمیسیون نخواهد داشت.

۴-۴ - اولویت معرفی

در صورتی که یک مشتری توسط چند نفر معرفی شود، ملاک استحقاق کمیسیون، نخستین معرفی معتبر و ثبت شده ای است که توسط طرف اول تأیید شده باشد.

ماده ۵ - تعهدات طرف دوم

طرف دوم متعهد است:

۱. مشتریان بالقوه واقعی و مرتبط با موضوع پلتفرم را شناسایی نماید.
۲. اطلاعات صحیح و قابل استناد مشتری را در اختیار طرف اول قرار دهد.
۳. از ارائه اطلاعات خلاف واقع به مشتری خودداری نماید.
۴. بدون تأیید کتبی طرف اول، قیمت، تخفیف، شرایط پرداخت، امکانات یا زمان تحویل قطعی اعلام نکند.
۵. از ایجاد هرگونه تعهد حقوقی یا مالی به نام طرف اول خودداری نماید.
۶. کلیه اطلاعات فنی و تجاری طرف اول را محرمانه نگه دارد.
۷. از دریافت وجه از مشتری به نام طرف اول خودداری نماید؛ مگر با مجوز کتبی و مشخص طرف اول.
۸. بدون اجازه کتبی طرف اول، قرارداد، پیش فاکتور یا سندی به نام سوران سافت صادر یا امضا نکند.
۹. از ارائه وعده هایی خارج از امکانات واقعی پلتفرم خودداری نماید.
۱۰. هرگونه شکایت، اعتراض یا ادعای مشتری را بدون تأخیر به طرف اول اطلاع دهد.
۱۱. از معرفی خود به عنوان مالک، شریک یا نماینده رسمی سوران سافت خودداری نماید؛ مگر در حدود مجوز کتبی طرف اول.

ماده ۶ - تعهدات طرف اول

طرف اول متعهد است:

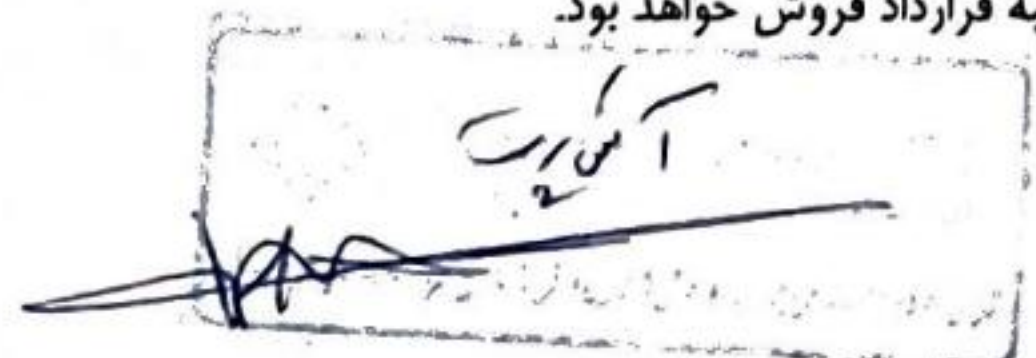
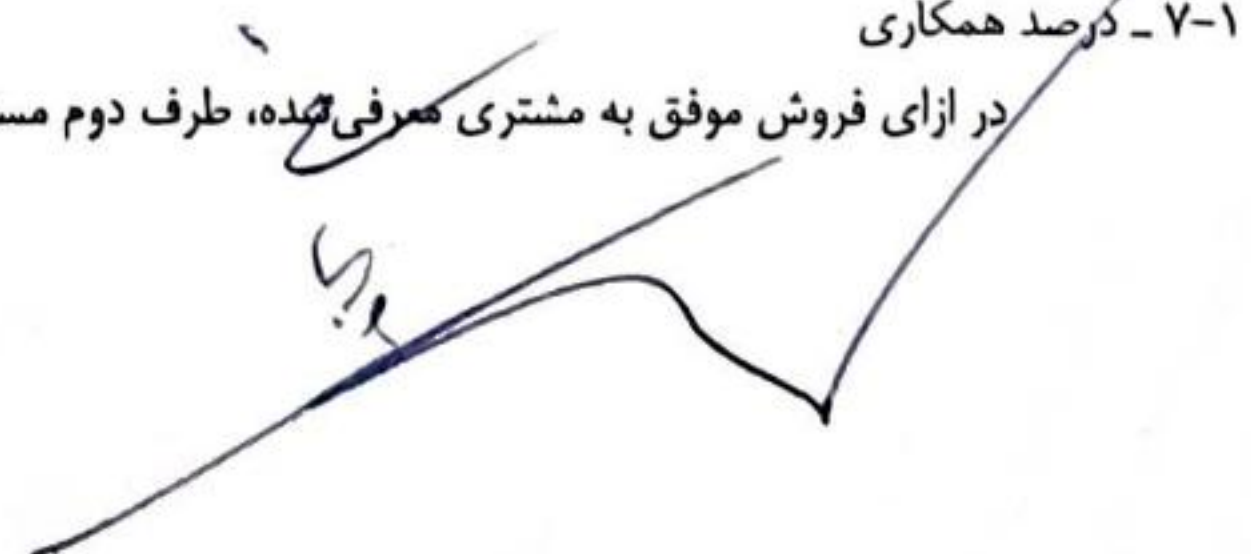
۱. مشتری معرفی شده را از نظر فنی و تجاری بررسی نماید.
۲. در صورت تأیید مشتری، مذاکرات فنی و تجاری لازم را انجام دهد.
۳. قرارداد نهایی فروش را مستقیماً با مشتری منعقد نماید، مگر اینکه طرفین به صورت کتبی ترتیب دیگری تعیین کنند.
۴. پس از دریافت وجوه مشتری، حق الزحمه طرف دوم را مطابق ماده ۷ محاسبه نماید.
۵. اطلاعات لازم جهت معرفی صحیح پلتفرم را در اختیار طرف دوم قرار دهد.
۶. در حدود امکانات و شرایط قرارداد فروش، خدمات موضوع قرارداد مشتری را ارائه نماید.

تبصره: طرف اول تعهدی به انعقاد قرارداد با هر مشتری معرفی شده ندارد و اختیار نهایی پذیرش یا رد مشتری، تعیین قیمت، شرایط فروش، میزان تخفیف و شرایط قرارداد با طرف اول خواهد بود.

ماده ۷ - حق الزحمه و درصد همکاری

۷-۱ - درصد همکاری

در ازای فروش موفق به مشتری معرفی شده، طرف دوم مستحق دریافت ۴۰٪ (چهل درصد) از مبلغ خالص قابل محاسبه قرارداد فروش خواهد بود.

۷-۲ - مبنای محاسبه

مبلغ خالص قابل محاسبه عبارت است از مبلغ واقعی و وصول شده توسط طرف اول پس از کسر هزینه‌های مستقیم و مستند مربوط به همان قرارداد، از جمله: هاست/ دامنه/ سامانه پیامکی/ درگاه پرداخت/ سرویس‌های هوش مصنوعی/ خرید یا تمدید لایسنس‌ها و سرویس‌های شخص ثالث/ تجهیزات یا سخت‌افزار خریداری شده برای پروژه/ خدمات اشخاص ثالث/ مالیات و عوارض قانونی مربوط/ مبالغی که به مشتری مسترد شده است/ سایر هزینه‌های مستقیم و مستند اجرای همان قرارداد.

۷-۳ - مبنای وصول واقعی

کمیسیون صرفاً بر اساس مبالغی محاسبه می‌شود که واقعاً توسط طرف اول از مشتری دریافت و قطعی شده باشد. بنابراین صرف امضای قرارداد با مشتری، صدور فاکتور یا وعده پرداخت مشتری موجب ایجاد حق مطالبه کمیسیون نسبت به مبلغ وصول نشده نخواهد شد.

۷-۴ - پرداخت اقساطی

در صورت پرداخت اقساطی مشتری، کمیسیون هر قسط متناسب با مبلغ خالص همان قسط و پس از وصول آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۷-۵ - مهلت پرداخت

طرف اول متعهد است سهم قابل پرداخت طرف دوم را حداکثر ظرف ۵ روز کاری پس از قطعی شدن وصول مبلغ مربوط، به حساب اعلام شده طرف دوم واریز نماید.

ماده ۸ - حدود استحقاق کمیسیون

۸-۱ - کمیسیون فقط برای فروش مستقیم حاصل از معرفی معتبر است

حق الزحمه طرف دوم صرفاً بابت قرارداد فروشی ایجاد می‌شود که:

الف) مشتری آن به صورت معتبر توسط طرف دوم معرفی شده باشد.

ب) معرفی توسط طرف اول تأیید شده باشد.

ج) قرارداد فروش در نتیجه مستقیم و قابل اثبات فعالیت تجاری طرف دوم شکل گرفته باشد.

د) مبلغ قرارداد توسط مشتری پرداخت و توسط طرف اول وصول شده باشد.

۸-۲ - تمدید قرارداد

در صورتی که مشتری معرفی شده پس از قرارداد اولیه، قرارداد پشتیبانی، تمدید لایسنس، توسعه، ارتقا یا خدمات جدیدی خریداری نماید، طرف دوم صرفاً در صورتی نسبت به آن قرارداد جدید حق کمیسیون خواهد داشت که:

۱. طرف دوم در انعقاد قرارداد جدید نقش مستقیم و قابل اثبات داشته باشد.

۲. طرف اول پیش از انعقاد قرارداد جدید، استحقاق کمیسیون را به صورت کتبی تأیید نماید.

در غیر این صورت، هیچ کمیسیونی نسبت به قراردادهای آتی مشتری ایجاد نخواهد شد.

۸-۳ - فروش‌های مستقل آینده

صرف اینکه مشتری در گذشته توسط طرف دوم معرفی شده باشد، موجب ایجاد حق دائمی برای طرف دوم نسبت به کلیه خریدهای آینده مشتری نخواهد شد.

ماده ۹ - عدم ایجاد شراکت و مالکیت

۹-۱ - این قرارداد صرفاً یک قرارداد همکاری در فروش و پرداخت حق الزحمه است.

۹-۲ - طرف دوم هیچ‌گونه مالکیت، سهم، حق رای، حق مدیریتی، سرمایه‌گذاری، حق مالکیت فکری یا مشارکت در پلتفرم، برند سوران سافت، کد نرم‌افزار، پایگاه داده، معماری یا سایر محصولات طرف اول را ندارد.

۹-۳ - پرداخت کمیسیون فروش به هیچ عنوان موجب ایجاد مالکیت یا شراکت طرف دوم در پلتفرم نخواهد شد.

۹-۴ - طرف دوم هیچ‌گونه حق مطالبه نسبت به درآمدهای حاصل از فروش پلتفرم به سایر مشتریان نخواهد داشت.

۹-۵ - طرف اول کاملاً آزاد است پلتفرم را به سایر اشخاص، شرکت‌ها و کسب‌وکارها در هر شهر، استان یا کشور عرضه نماید.

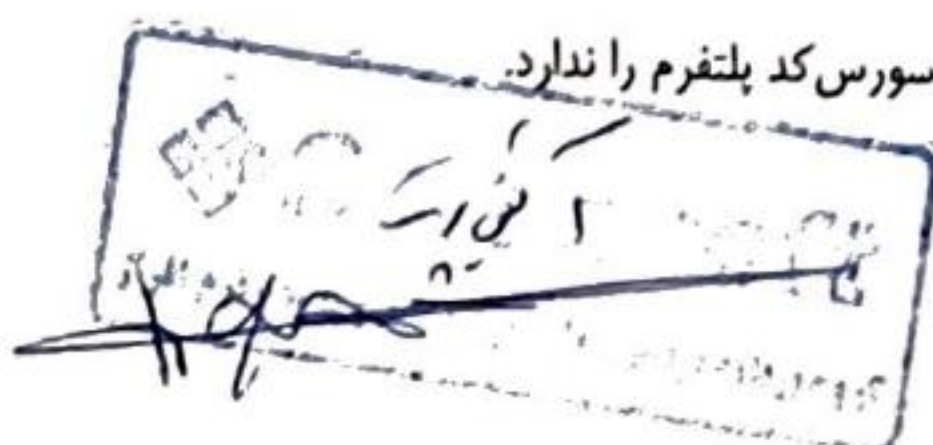
ماده ۱۰ - مالکیت فکری و حقوق نرم‌افزار

۱۰-۱ - کلیه حقوق مادی و معنوی پلتفرم «شیرینی‌سرا»، شامل سورس کد، معماری، ساختار پایگاه داده، الگوریتم‌ها، منطق برنامه، مازول‌ها، API‌ها، رابط‌های کاربری، مستندات، روش‌های پیاده‌سازی، ابزارها و سایر اجزای نرم‌افزاری، متعلق به طرف اول است.

۱۰-۲ - طرف دوم هیچ‌گونه حق دسترسی، دریافت، کپی، انتقال، فروش، اجاره، انتشار، مهندسی معکوس، استخراج یا استفاده مستقل از سورس کد پلتفرم را ندارد.

۱۰-۳ - طرف دوم حق ندارد پلتفرم یا نسخه مشابه آن را شخصاً یا از طریق اشخاص ثالث بازتولید یا توسعه دهد.

۱۰-۴ - نسخه‌های بعدی، ارتقاها، اصلاحات، مازول‌ها، امکانات جدید و توسعه‌های عمومی پلتفرم متعلق به طرف اول خواهد بود.



۱۰-۵ - طرف دوم صرفاً بابت فروش هایی که مطابق این قرارداد انجام می دهد حق الزحمه دریافت می کند و پرداخت کمیسیون هیچ گونه حقی نسبت به مالکیت فکری پلتفرم ایجاد نمی نماید.

ماده ۱۱ - عدم انحصار و آزادی تجاری طرف اول

- ۱۱-۱ - این قرارداد کاملاً غیرانحصاری است.
- ۱۱-۲ - طرف اول حق دارد مستقیماً یا از طریق سایر بازاریابان، نمایندگان یا شرکای فروش، پلتفرم را به مشتریان دیگر عرضه نماید.
- ۱۱-۳ - طرف دوم نسبت به هیچ شهر، استان، کشور، صنف یا بازار جغرافیایی دارای حق انحصاری نیست.
- ۱۱-۴ - طرف دوم حق اعتراض یا مطالبه سهم نسبت به فروش هایی که مستقل از فعالیت وی انجام می شوند نخواهد داشت.
- ۱۱-۵ - اطلاعات مشتری معرفی شده صرفاً در چارچوب حقوق قراردادی طرف دوم مورد استفاده قرار می گیرد و معرفی مشتری به معنای انتقال مالکیت یا کنترل رابطه تجاری با مشتری نیست.

ماده ۱۲ - عدم نمایندگی و اختیار انعقاد قرارداد

- ۱۲-۱ - طرف دوم نماینده قانونی یا قراردادی طرف اول محسوب نمی شود.
- ۱۲-۲ - طرف دوم بدون مجوز کتبی حق ندارد قراردادی به نام طرف اول امضا نماید، قیمت قطعی تعیین کند، تخفیف بدهد، تعهد فنی ایجاد کند، زمان تحویل تضمین نماید، وجه دریافت کند، ضمانت یا تعهد مالی صادر نماید.
- ۱۲-۳ - هرگونه تعهدی که طرف دوم برخلاف این ماده ایجاد نماید، شخصاً بر عهده وی خواهد بود و مسئولیتی برای طرف اول ایجاد نمی کند.

ماده ۱۳ - محرمانگی و حفاظت از اطلاعات

- ۱۳-۱ - کلیه اطلاعات فنی، تجاری، مالی، قیمت گذاری، سورس کد، معماری، اطلاعات مشتریان، استراتژی های فروش و اطلاعات غیرعمومی طرفین محرمانه محسوب می شود.
- ۱۳-۲ - طرفین متعهدند اطلاعات محرمانه را جز برای اجرای این قرارداد مورد استفاده قرار ندهند.
- ۱۳-۳ - افشای اطلاعات به اشخاص ثالث بدون رضایت کتبی طرف صاحب اطلاعات ممنوع است.
- ۱۳-۴ - تعهد محرمانگی نسبت به اطلاعات تجاری و فنی تا ۵ سال پس از پایان قرارداد معتبر خواهد بود و در خصوص اسرار تجاری و اطلاعاتی که مطابق قانون ماهیت محرمانه دائمی دارند، تا زمان زوال ماهیت محرمانه ادامه خواهد داشت.
- ۱۳-۵ - تعهدات مربوط به اطلاعات شخصی مشتریان، حسب مورد، تابع قوانین و مقررات لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴ - هزینه ها و مالیات

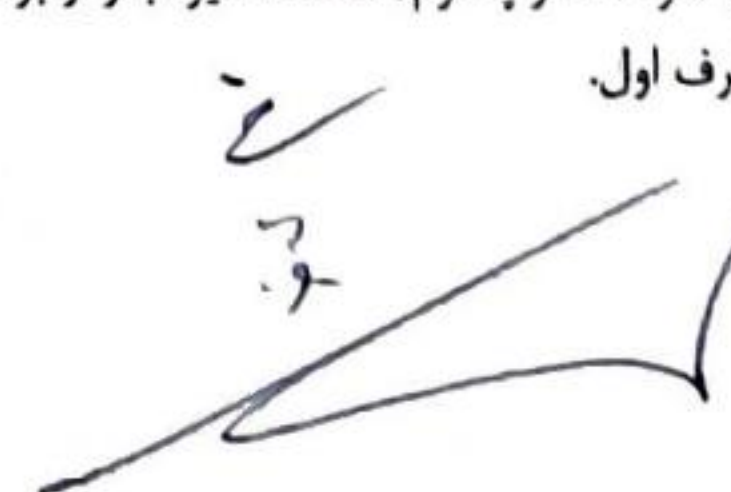
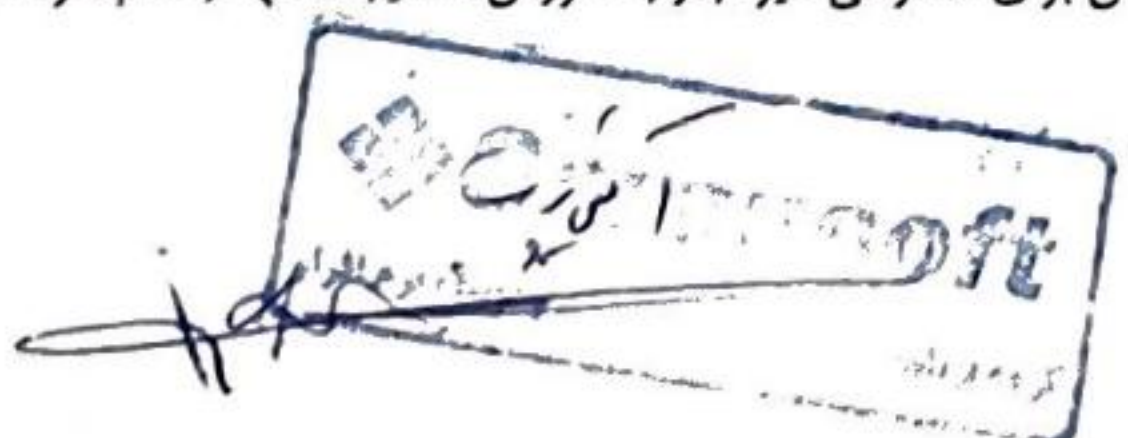
- ۱۴-۱ - هر یک از طرفین مسئول هزینه های جاری، اداری و عملیاتی مربوط به فعالیت خود است.
- ۱۴-۲ - هر طرف مسئول تکالیف مالیاتی مربوط به درآمد خود خواهد بود.
- ۱۴-۳ - در صورت تعلق مالیات یا کسورات قانونی به پرداخت کمیسیون، اقدامات لازم مطابق قوانین جاری انجام خواهد شد.
- ۱۴-۴ - طرف دوم حق مطالبه هزینه های سفر، تبلیغات، تماس، جلسات یا سایر هزینه های بازاریابی را ندارد.

ماده ۱۵ - مدت قرارداد

- ۱۵-۱ - این قرارداد از تاریخ امضا به مدت ۱۲ ماه شمسی معتبر خواهد بود.
- ۱۵-۲ - تمدید قرارداد صرفاً با توافق کتبی طرفین انجام خواهد شد.
- تبصره: ادامه همکاری پس از پایان مدت قرارداد بدون تنظیم الحاقیه کتبی، به تنهایی موجب تمدید خودکار قرارداد نخواهد شد.

ماده ۱۶ - فسخ قرارداد

- ۱۶-۱ - هر یک از طرفین می تواند در صورت نقض اساسی تعهدات طرف مقابل، پس از اعلام کتبی و اعطای حداقل ۱۰ روز کاری برای رفع تخلف، در صورت عدم رفع تخلف، قرارداد را فسخ نماید.
- ۱۶-۲ - هر یک از طرفین همچنین می تواند بدون نیاز به اثبات تخلف طرف مقابل، با اعلام کتبی حداقل ۳۰ روز قبل قرارداد را خاتمه دهد.
- ۱۶-۳ - مواردی که برای طرف اول از مصادیق تخلف اساسی محسوب می شود: معرفی نادرست مشتری / ارائه قیمت یا تعهد بدون مجوز / دریافت وجه از مشتری بدون اجازه / افشای اطلاعات محرمانه / ادعای مالکیت یا شراکت در پلتفرم / استفاده غیرمجاز از برند سوران سافت / انتقال اطلاعات مشتریان به رقبای / استفاده یا تلاش برای دسترسی غیرمجاز به سورس کد / ایجاد تعهد به نام طرف اول بدون اطلاع و تأیید طرف اول.



ماده ۱۷ - آثار فسخ و تسویه

- ۱۷-۱ - فسخ قرارداد موجب از بین رفتن مطالبات قطعی و مستند طرفین تا تاریخ فسخ نخواهد شد.
- ۱۷-۲ - کمیسیون‌هایی که پیش از فسخ، شرایط استحقاق آنها مطابق ماده ۸ ایجاد شده باشد، پس از وصول وجه مشتری قابل پرداخت خواهد بود.
- ۱۷-۳ - پس از فسخ، طرف دوم نسبت به مشتریان جدید هیچ‌گونه حق کمیسیون نخواهد داشت.
- ۱۷-۴ - مشتریانی که صرفاً قبل از فسخ توسط طرف دوم معرفی شده‌اند ولی هنوز قرارداد فروش آنها منعقد نشده است، تنها در صورتی مشمول کمیسیون خواهند بود که ظرف ۹۰ روز تقویمی پس از تاریخ فسخ، قرارداد فروش با آن مشتری منعقد شود و طرف اول کتبی تأیید کند که انعقاد قرارداد نتیجه مستقیم معرفی و فعالیت مستند طرف دوم بوده است.
- ۱۷-۵ - پس از پایان مهلت ۹۰ روزه مذکور، هیچ‌گونه حق جدیدی برای طرف دوم نسبت به مشتریان معرفی شده ایجاد نخواهد شد.

ماده ۱۸ - عدم مطالبه سهم از فروش‌های آینده

- طرف دوم صراحتاً اقرار و قبول می‌نماید که:
- ۱۸-۱ - صرف معرفی مشتری، انجام مذاکره اولیه، ایجاد ارتباط تجاری یا دریافت کمیسیون بابت یک قرارداد فروش، موجب ایجاد هیچ‌گونه حق دائمی نسبت به مشتری، قراردادهای آینده، تمدیدها، توسعه‌ها، فروش‌های بعدی یا درآمدهای آتی طرف اول نخواهد شد.
- ۱۸-۲ - هرگونه حق کمیسیون نسبت به معامله‌ای خارج از چارچوب این قرارداد، نیازمند توافق کتبی جدید خواهد بود.

ماده ۱۹ - فورس‌ماژور

- در صورت وقوع حوادث خارج از کنترل متعارف طرفین از قبیل جنگ، شورش، بلایای طبیعی، قطعی گسترده زیرساخت‌های ارتباطی، تصمیمات حاکمیتی، اختلالات سراسری اینترنت یا سایر حوادث غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع که اجرای تعهدات را غیرممکن یا به طور جدی مختل نماید، طرف متأثر تا زمان استمرار مانع، مسئول تأخیر ناشی از آن نخواهد بود. طرف متأثر موظف است در اولین فرصت متعارف، طرف مقابل را از وقوع مانع مطلع نماید.

ماده ۲۰ - حل اختلاف

- ۲۰-۱ - طرفین متعهدند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و مستند ظرف مدت ۱۰ روز کاری حل‌وفصل نمایند.
- ۲۰-۲ - در صورت عدم حصول توافق، موضوع به داور مرضی الطرفین مورد توافق هر دو طرف ارجاع خواهد شد.
- ۲۰-۳ - در صورت عدم توافق بر تعیین داور جایگزین، هر یک از طرفین حق مراجعه به مرجع قضایی صالح را خواهند داشت.

ماده ۲۱ - عدم ایجاد شراکت، سرمایه‌گذاری و مشارکت در درآمد

- ۲۱-۱ - این قرارداد صرفاً قرارداد همکاری در فروش است و به هیچ عنوان موجب ایجاد رابطه شراکت، مشارکت مدنی، سرمایه‌گذاری مشترک، سهامداری، نمایندگی، استخدام، وکالت، عاملیت یا مالکیت مشترک نمی‌شود.
- ۲۱-۲ - طرف دوم هیچ سهمی در مالکیت یا ارزش تجاری سوران سافت، برند، پلتفرم، سورس‌کد یا سایر دارایی‌های طرف اول ندارد.
- ۲۱-۳ - طرف دوم صرفاً مستحق دریافت کمیسیون‌هایی است که شرایط استحقاق آنها طبق این قرارداد ایجاد شده باشد.
- ۲۱-۴ - طرف دوم نسبت به درآمد حاصل از فروش پلتفرم به مشتریان دیگر، حتی در همان شهر یا حوزه فعالیت، هیچ‌گونه ادعایی نخواهد داشت.
- ۲۱-۵ - طرف اول نیز نسبت به درآمد، سود یا دارایی‌های تجاری طرف دوم حقی نخواهد داشت.

ماده ۲۲ - اطلاع‌رسانی رسمی

- کلیه اعلامیه‌های رسمی مربوط به این قرارداد باید از طریق یکی از روش‌های زیر انجام شود:
۱. نامه کتبی با اخذ رسید
 ۲. ایمیل رسمی اعلام‌شده در ماده ۱
 ۳. پیام‌رسان یا سامانه مورد توافق کتبی طرفین، مشروط به قابلیت اثبات ارسال و دریافت
- هر یک از طرفین موظف است تغییر نشانی یا اطلاعات تماس خود را حداکثر ظرف ۵ روز کاری به طرف مقابل اعلام نماید.

ماده ۲۳ - تغییرات و الحاقیه‌ها

- ۲۳-۱ - هرگونه تغییر، اصلاح، افزایش یا کاهش تعهدات، درصد کمیسیون، نحوه محاسبه، محدوده مشتریان یا سایر مفاد قرارداد صرفاً در صورت تنظیم سند کتبی و امضای طرفین معتبر خواهد بود.
- ۲۳-۲ - تفاهات شفاهی، پیام‌های غیررسمی یا مذاکراتی که به امضای طرفین نرسیده باشد، موجب تغییر مفاد قرارداد نخواهد شد.

ماده ۲۴ - جامعیت قرارداد

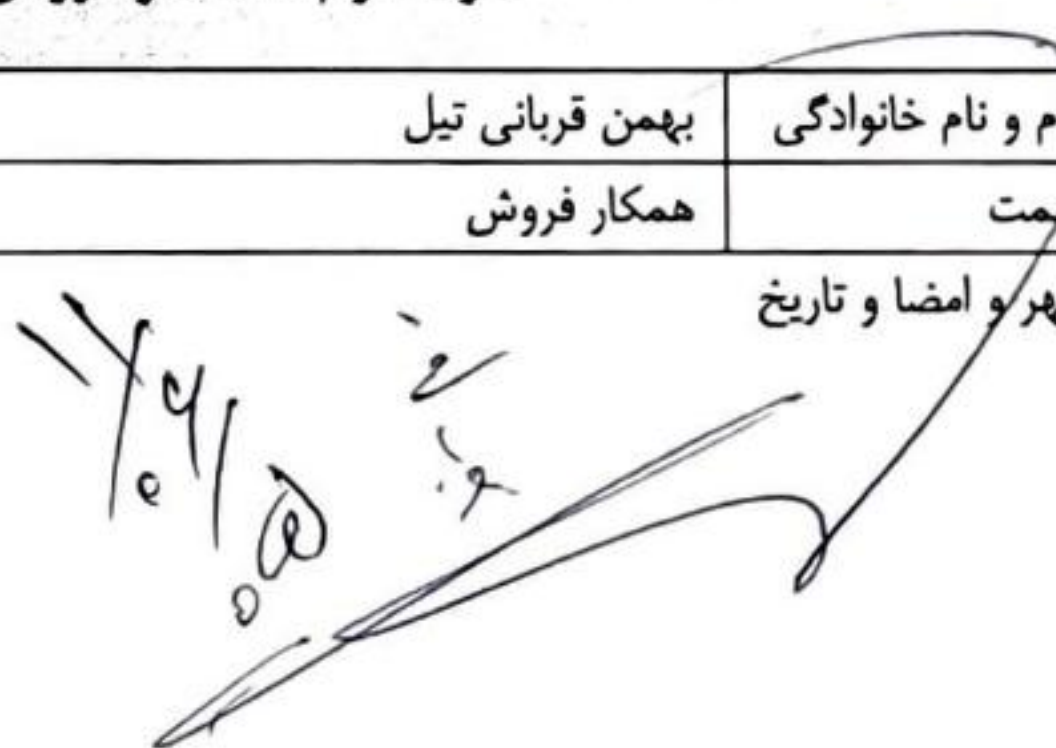
۱-۲۴ - این قرارداد و پیوست‌ها و الحاقیه‌های کتبی آن، تمام توافقات طرفین در خصوص موضوع همکاری را تشکیل می‌دهد و جایگزین کلیه توافقات، مذاکرات و تفاهات قبلی در خصوص موضوع قرارداد خواهد بود.

۲-۲۴ - در صورت تعارض میان متن اصلی و الحاقیه، مفاد الحاقیه مؤخر ملاک خواهد بود؛ مشروط بر اینکه به صورت صریح به ماده مورد نظر اشاره کرده باشد.

ماده ۲۵ - اعتبار نسخه‌ها

این قرارداد در ۲۵ ماده و ۶۸ بند و ۴ تبصره و در ۶ صفحه و در دو نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان تنظیم گردیده و هر نسخه در اختیار یکی از طرفین قرار می‌گیرد. نسخه الکترونیکی قرارداد، در صورت قابلیت احراز هویت و انتساب آن به طرفین، در حدود قوانین و مقررات مربوط قابل استناد خواهد بود.

امضا و تأیید طرفین

طرف دوم - همکار فروش	
نام و نام خانوادگی	بهمن قربانی تیل
سمت	همکار فروش
مهر و امضا و تاریخ	
	

طرف اول - مالک و توسعه‌دهنده پلتفرم	
نام و نام خانوادگی	سوران آئین پرست
سمت	مالک و مدیر گروه برنامه نویسی
مهر و امضا و تاریخ	
